

Nr. 243 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 19. November 1938

R 43 II/1353b, Bl. 3–4, 16 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:
Beginn:

Betrifft: Entwurf des Ostmarkgesetzes.

I. In der Anlage übersende ich den Entwurf eines „Gesetzes über den Aufbau der Verwaltung in der Ostmark“² mit der Bitte, das Gesetz auf die Tagesordnung der nächsten Kabinettsitzung zu setzen. Das Gesetz ist *überaus eilig*, da zum 30. April 1939 die zentralen Verwaltungsstellen des Landes Österreich zu bestehen aufhören³ und die Verteilung der Geschäfte dieser Behörden monatelanger Vorarbeiten bedarf. Ferner ver trägt der Ausbau der Organisation in der mittleren und unteren Instanz keinen Aufschub. Auch der Herr Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich legt auf beschleunigte Verabschiedung des Gesetzes den allergrößten Wert⁴.

II. Von der Beifügung einer „Begründung“ habe ich abgesehen: In einer Mehrzahl von kommissarischen Beratungen, in zwei Staatssekretärbesprechungen und einer Chefbesprechung ist das Gesetz in allen Einzelheiten erörtert worden⁵. Über fast alle Punkte ist dabei schließlich Übereinstimmung erzielt worden. Offen ist lediglich die Frage der Ausgestaltung der Stellung der an die Spitze der Reichsgaue tretenden Reichsstatthalter (§ 3 des Gesetzentwurfs⁶) geblieben. Es war nicht möglich, eine Einigung unter den Reichsministern über diese Frage herbeizuführen. Deshalb muß diese einzige offene Frage der Entscheidung im Reichskabinetts zug eführt werden, falls sie der Führer nicht schon jetzt von sich aus entscheiden will.

III. Die Ausgestaltung der Stellung des Reichsstatthalters in den neuen Reichsgauen hat einen stark politischen Einschlag. Die Stellung des Reichsstatthalters ist hier gegenüber der im Altreich bestehenden Regelung in doppelter Beziehung ausgebaut: Weitgehende Verwirklichung des Grundsatzes der *Einheit der Verwaltung*: Alle Verwaltungsaufgaben der Mittelinstanz, die nicht reichsrechtlich bereits Sonderbehörden übertragen worden sind oder die in Zukunft durch Reichs- gesetz

¹ Mit GesEntw. auch in R 1501/5413, S. 143–175; R 2/11373a, Bl. 4–17. Vgl. APK I 1, Reg. Nrr. 13100, 13117; II 3, Reg. Nr. 32092.
² R 43 II/ 1353b, Bl. 5–15. Zur Vorgeschichte s. zuletzt Dok. Nr. 227.
³ Zu diesem Termin lief der Auftrag des RKom. Bürckel auf „Wiedereingliederung“ Österreichs ins Reich ab und sollte auch die Liquidierung aller ehem. bundesstaatl. Organe (Landesregierung etc.) beendet sein; s. Dok. Nr. 96 Anm. 5, 7.
⁴ Vgl. Dok. Nr. 213.
⁵ Abteilungsleiterbesprechung vom 15. 9. und Staatssekretärbesprechungen vom 10. und 20. 9. 1938: Dok. Nr. 200a–c. Zur Chefbesprechung vom 2. 11.: Dok. Nr. 227 Anm. 3, 17.
⁶ Zu früheren Fassungen des für den GesEntw. zentralen § 3 s. Dok. Nrr. 200 Anm. 2, 227 Anm. 4 und 6. In der KabVorl. lautete er nun: „(1) An der Spitze des Reichsgaues steht der Reichsstatthalter.
 (2) Der Reichsstatthalter ist befugt, sich von den Behörden der Reichssonderverwaltungen, den Gliederungen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft und des Verkehrsgewerbes, den Dienststellen des Reichsnährstandes und der Reichskulturkammer sowie den Dienststellen sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften innerhalb des Reichsgaues unterrichten zu lassen und sie auf die maßgebenden Gesichtspunkte und die danach erforderlichen Maßnahmen aufmerksam zu machen. Er kann ihnen im Rahmen der Gesetze und der Weisungen der obersten Reichsbehörden Anweisungen für den Bereich seines Reichsgaues erteilen; die zuständigen obersten Reichsbehörden können Weisungen des Reichsstatthalters aufheben.“

(Verordnung genügt nicht!) Sonderbehörden übertragen werden, liegen beim Reichsstatthalter⁷. Über diese Regelung bestehen keine Meinungsverschiedenheiten.

Sodann wird – gegenüber der gegenwärtigen Regelung im Altreich – die Stellung des Reichsstatthalters dadurch gestärkt, daß er für den Bereich seines Reichsgaues gegenüber den nicht in seine eigene Behörde einbezogenen Verwaltungsstellen, also gegenüber den Dienststellen der Reichssonderverwaltungen und sämtlichen anderen öffentlichen Dienststellen ein umfassendes *Anweisungsrecht* erhält. (Nach der im Altreich bestehenden Regelung hat der Reichsstatthalter ein solches Anweisungsrecht nur „bei Gefahr im Verzuge“⁸.)

Da die Verantwortung für jeden Verwaltungszweig beim zuständigen Reichsminister liegt, muß dieser aber in der Lage sein, Anweisungen des Reichsstatthalters außer Kraft zu setzen. – Durch diese Regelung erfährt einerseits die Stellung des Reichsstatthalters diejenige Stärkung, die ich durch Reformvorschläge für die Stellung der Reichsstatthalter bereits im Altreich herbeizuführen versucht habe. Auf der anderen Seite bleibt aber die letzte Entscheidungsbefugnis des verantwortlichen Reichsministers unberührt.

Ich verkenne keineswegs die Bedenken, die sich vor allem der Reichsminister der Finanzen⁹ und der Reichsjustizminister¹⁰ zu eigen gemacht haben, daß nämlich die Zuerkennung eines umfangreichen Weisungsrechts an den Reichsstatthalter zugleich eine starke Belastung seiner Stellung zur Folge hat, indem die Volksgenossen mehr und mehr dazu übergehen werden, gegen Maßnahmen anderer Behörden, unter Umständen auch gegen Entscheidungen der Reichszentralen, die Hilfe des Reichsstatthalters anzurufen, die dieser nach Lage der Dinge doch nur ausnahmsweise zu gewähren vermag. Trifft aber der Reichsstatthalter in einem Verwaltungsbereich Weisungen, mit denen sich die zuständige Zentralinstanz nicht abzufinden vermag, so besteht die Möglichkeit, daß die Aufhebung von Maßnahmen des Reichsstatthalters, vor allem wenn diese häufiger geschieht, auf die Dauer dessen Autorität beeinträchtigt.

Trotz dieser Bedenken halte ich in Übereinstimmung mit dem Stellvertreter des Führers aus voller Überzeugung an der Zuerkennung des umfassenden Weisungsrechts an den Reichsstatthalter – mit der Möglichkeit einer Korrektur durch den zuständigen Reichsminister – fest: Allein schon die *Tatsache*, daß das Eingreifen des Reichsstatthalters in den Bereich der Sondereverwaltungen jederzeit einer Korrektur durch die zuständige Reichszentralstelle unterzogen und daß diesbezügliche Weisungen von ihr jederzeit aufgehoben werden können, dürfte in der Praxis den Reichsstatthalter veranlassen, nur in den dringendsten Fällen und nur nach vorheriger Fühlungnahme mit der Verwaltung, in deren Geschäftsbereich seine Weisung eingreift, von dem Weisungsrecht Gebrauch zu machen. Eine – im Entwurf beigefügte – *Dienstanweisung* an die Reichsstatthalter¹¹, die ich sofort nach Verkündung des Gesetzes erlassen werde, wird diese Bedenken gegen das Weisungsrecht der Reichsstatthalter noch weiter einschränken. – Ganz allgemein aber würde es der Stellung des Reichsstatthalters als „ständiger Vertreter der Reichsregierung“ nicht entsprechen, wenn er gegenüber sämtlichen Verwaltungen, die nicht unmittelbar in seine Dienststelle eingebaut sind, eines klaren Weisungsrechtes entbehrte.

Man kann allerdings verschiedener Ansicht darüber sein, ob eine zwingende Notwendigkeit besteht, diese im § 3 des Entwurfs vorgesehenen Zuständigkeiten des Reichsstatthalters auch seinem *Vertreter* im staatlichen Sektor (dem „Regierungspräsidenten“) zu gewähren. Da das Weisungsrecht

⁷ Hierzu KabVorl. § 4 (1): „(1) Der Reichsstatthalter führt in der Stufe des Reichsgaues unter der Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern nach den fachlichen Weisungen der Reichsminister innerhalb ihres Geschäftsbereichs die gesamte staatliche Verwaltung als Reichsverwaltung, soweit sie nicht durch Reichsgesetz einer Sondereverwaltung übertragen wird. Durch Reichsrecht begründete Zuständigkeiten, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen, bleiben unberührt.“ Zur früheren Fassung vgl. Dok. Nr. 200 Anm. 3.

⁸ S. die Hinweise in Dok. Nrr. 183 Ziff. II D, 200 zu Anm. 33.

⁹ In seiner Stellungnahme vom 31. 10. 1938: Dok. Nr. 227.

¹⁰ In seiner Stellungnahme vom 22. 10. 1938; vgl. ebd. Anm. 1, 7.

¹¹ S. Anlage: identischer Erstentw. vom 22./24. 9. 1938: Dok. Nr. 200 Anm. 38.

des Reichsstatthalters gegenüber allen Dienststellen seines Amtsbezirkes diesen selbst als Vertreter der Reichsregierung gegenüber den Chefs der Sonderbehörden herausheben soll, könnte ich mich damit abfinden, daß diese Weisungsbefugnis auf den Reichsstatthalter beschränkt bleibt und infolgedessen § 9 Abs. 2, der diese umstrittenen Reichsstatthalterbefugnisse „im Falle der Behinderung des Reichsstatthalters“ auch seinem Vertreter in der staatlichen Verwaltung zuweist, gestrichen wird¹².

IV. Die ursprünglichen Meinungsverschiedenheiten über das *Ausmaß der Zusammenfassung* von Verwaltungszweigen in der *Mittelinstanz* beim *Reichsstatthalter* und in der *unteren Instanz* beim *Landrat* sind dadurch behoben, daß bei der landrätlichen Verwaltung (§ 18 des Entwurfs) der beabsichtig[t]e Einbau bisher selbständiger Dienststellen unterblieben ist¹³. War es somit leider nicht möglich, den in der österreichischen Verwaltung bereits teilweise verwirklichten Grundsatz von der „Einheit der Verwaltung“ weiter *auszubauen*, so war es auf der anderen Seite nicht zu verantworten, diesen wichtigen Verwaltungsgrundsatz, soweit er bereits verwirklicht war, aufzugeben und eine *rückläufige Entwicklung einzuleiten*; es geht nicht an, daß der im Altreich bestehende unbefriedigende Zustand des Nebeneinander von Verwaltungssäulen und des Überschneidens der Verwaltungsbezirke eine in Österreich bewährte und für den Verwaltungsaufbau im Altreich vorbildliche Einrichtung ablöst.

Für die *Mittelinstanz* verbleibt es ebenfalls beim gegenwärtigen Zustand.

V. Die Herren Reichsminister haben Abschrift dieses Schreibens erhalten. 40 Abdrucke sind beigelegt.

Frick

[Anlage]

Entwurf.

Dienstanweisung des Reichsministers des Innern für die Reichsstatthalter in Österreich.

1. Der Reichsstatthalter ist der politische Vertrauensmann des Führers. Als solcher muß er die Möglichkeit haben, Einfluß auf die gesamte öffentliche Verwaltung seines Reichsgaues zu nehmen, auch soweit sie ihm nicht unmittelbar unterstellt ist. Da er gleichzeitig Gauleiter der NSDAP ist, ist er somit in der Lage, den politischen Gestaltungswillen der NSDAP auf die gesamte öffentliche Verwaltung in seinem Gau einwirken zu lassen.

2. Einen Gegensatz zwischen Partei und Staat gibt es nicht mehr. In dem Augenblick, in dem die Partei die Macht übernahm, wurde der Staat der Staat der NSDAP. Deshalb sind die Rechte des Reichsstatthalters nicht etwa als Ausgangspunkte einer Überwachung des Staates durch die Partei anzusehen; sie dienen vielmehr dazu, den völligen Einklang zwischen der Parteiführung, der allgemeinen und inneren Verwaltung, d. h. also auch der politischen Verwaltung, und den Sonderverwaltungen jeder Art sicherzustellen.

¹² KabVorl. § 9 (2): „Die Befugnisse des Reichsstatthalters nach § 3 Abs. 2 hat im Fall seiner Behinderung auch sein Vertreter in der staatlichen Verwaltung. Auf andere Beamte kann der Reichsstatthalter diese Befugnisse nicht übertragen.“ – Das Weisungsrecht des RegPräs. wurde später gestrichen.

Wortlaut von § 9 (1) s. Dok. Nr. 200 Anm. 11. Statt „Landeshauptmann“ war hier nun lediglich „Gauhauptmann“ eingesetzt.

¹³ Zur früheren Fassung des § 18 (vormals § 19) vgl. Dok. Nr. 200 Anm. 4 und 29. KabVorl. § 18 lautete: „(1) Der Landrat führt die gesamte staatliche Verwaltung in der Stufe des Kreises im Rahmen der bisherigen Zuständigkeiten.

(2) Der Reichsminister des Innern überträgt im Einvernehmen mit den beteiligten obersten Reichsbehörden Aufgaben und Befugnisse bisheriger Sonderverwaltungen auf den Landrat.

(3) Die zuständigen Fachminister des Reichs können im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern anordnen, daß ein Landrat für einen oder mehrere Nachbarkreise einzelne Verwaltungsaufgaben miterledigt, oder daß mehreren Landräten ein und derselbe Sachbearbeiter für bestimmte Sachgebiete zur Verfügung steht.“

3. Das Hauptmittel dazu ist engste persönliche Fühlungnahme mit den verantwortlichen Personen der Sonderverwaltungen sowie freundschaftlicher und kameradschaftlicher Meinungs austausch. Der Satz 1 des § 3 Abs. 2 gibt dem Reichsstatthalter darüber hinaus das Recht, sich über alles, was in der öffentlichen Verwaltung in seinem Gau geschieht, zu unterrichten und die Einheitlichkeit des politischen Wirkens dadurch herzustellen, daß er von seiner höheren *politischen* Warte aus die Fachverwaltungen auf die *politisch* maßgebenden Gesichtspunkte und die erforderlichen Maßnahmen aufmerksam machen kann. Die Verantwortung für die *fachliche* Erledigung der Geschäfte liegt trotzdem unberührt bei den leitenden Personen der Fachverwaltungen. In den regelmäßigen Ablauf der Dienstgeschäfte soll und wird der Reichsstatthalter nicht eingreifen. Dabei ist allerdings zu beachten, daß auch fachliche Maßnahmen jeder Art politische Auswirkungen haben können.

4. Gegenüber den regelmäßigen Mitteln des Satzes 1 in § 3 Abs. 2 ist der Satz 2 ein *außergewöhnliches* Mittel. Der Reichsstatthalter muß sich darüber klar sein, daß dieses außergewöhnliche Mittel nur in *außergewöhnlichen* Fällen angewendet werden kann, d. h. nur dann, wenn die politische Autorität der *einheitlichen* Staatsführung nach Ansicht des Reichsstatthalters durch Maßnahmen der Sonderverwaltungen gefährdet wird und wenn der Reichsstatthalter glaubt, daß solche Maßnahmen *der allgemeinen großen politischen Linie* widersprechen. In der Regel sollen Anweisungen nach Satz 2 nicht an die den Chefs der Mittelinstanz der Sonderverwaltungen unterstehenden Behördenleiter, sondern an den Chef der Mittelstufe *unmittelbar* ergehen. Nur in Ausnahmefällen, die ein sofortiges Eingreifen notwendig machen, kann sich der Reichsstatthalter unmittelbar an die Leiter der Außenbehörden der Sonderverwaltungen wenden. Von jeder Anweisung hat der Reichsstatthalter sofort der zuständigen obersten Reichsbehörde schriftlich, in dringenden Fällen drahtlich oder fernmündlich Mitteilung zu machen. Der Reichsstatthalter muß sich darüber klar sein, daß jede Maßnahme nach Satz 2 einen Autoritätsverlust entweder bei ihm oder bei dem Chef der Sonderverwaltung nach sich ziehen kann, bei ihm stets dann, wenn nach Satz 3 der zuständige Reichsminister sich genötigt sieht, Weisungen des Reichsstatthalters aufzuheben. Das Weisungsrecht muß daher so gehandhabt werden, daß es im Interesse des Ansehens der Reichsstatthalter bei ihrer besonderen politischen Bedeutung als Vertrauensmänner des Führers zu einer Aufhebung von Weisungen möglichst niemals kommt.

Ehe der Reichsstatthalter eine Maßnahme nach Satz 2 trifft, hat er sorgfältig zu prüfen, ob sie mit dem Gesetz und mit den Weisungen der obersten Reichsbehörde im Einklang steht. Der Chef der Mittelinstanz der Sonderverwaltung ist seinerseits verpflichtet, den Reichsstatthalter auf etwaige Widersprüche gegen Gesetze und Weisungen der obersten Reichsbehörden hinzuweisen. Unterläßt er das, so handelt er dienstwidrig. Bei Vorstellungen des Chefs der Mittelinstanz der Sonderverwaltung, die Weisung des Reichsstatthalters widerspreche dem Gesetz oder Weisungen der obersten Reichsbehörden, trägt der Reichsstatthalter die volle Verantwortung, wenn er trotzdem auf Durchführung seiner Weisung besteht¹⁴.

¹⁴ Zum Fortgang: Lammers trug die Vorlage Hitler am 23. 11. 1938 auf dem Berghof vor, dieser wünschte sie in einer Kabinettsitzung Mitte Dezember zu behandeln: s. Anhang, FV 539*. Der Entwurf wurde daraufhin am 25. 11. als Kabinettsache verteilt; R 43 II/1353b, Bl. 3. Unmittelbar danach ging der Rkei vom RJuM ein neuerlicher, strikt ablehnender Widerspruch gegen das OstmarkG zu, der weitere nach sich zog: Dok. Nr. 250.

Zitierhinweis

Nr. 243 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 19. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d243>